

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת יעקב אשר

פ/25/3654

הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים (הוראת שעה) (תיקון – ייצוג הולם למגזר החרדי), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 2 בחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים (הוראת שעה), התשע"ד–2014: (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, אחרי ההגדרה "יישוב של בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית" יבוא:
- "יישוב של בני האוכלוסייה החרדית" – יישוב שבו 80% לפחות ממוסדות החינוך הם מוסדות חרדיים כהגדרתם בתוספת הראשונה לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959.
2. תיקון סעיף 5 בסעיף 5(12) לחוק העיקרי, אחרי "הדרוזית והצ'רקסית", יבוא "ושלפחות אחד מהם ראש רשות מקומית שהיא יישוב של בני האוכלוסייה החרדית".

דבריו הסבר

מחירי הדירות הגבוהים בישראל מקשים על זוגות צעירים לרכוש דירה ומטילים נטל כלכלי כבד על כלל משקי הבית אשר בוחרים לרכוש דירה. אחד הגורמים אשר גורמים לייקור המחירים הינו המחסור בהיצע לעומת הצורך והביקוש. כדי להגדיל את היצע הדירות על ידי צמצום פרק הזמן לקבלת היתר בנייה וכן להגדיל את היקף הבינוי חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים (להלן – חוק הותמ"ל) הקובע הסדרים מיוחדים לתכנון מתחמים מועדפים לדיור ומעניק לוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים (להלן – הותמ"ל) סמכויות מיוחדות המייעלות את תהליך התכנון וההוועדה מאשרת תכניות בנייה למגורים בהיקף רחב בתוך פרק זמן קצר יחסית.

בהרכב הוועדה נקבע כי לפחות אחד משלושה ראשי רשויות מקומיות המכהנים כחברים בוועדה יהיה ראש רשות מקומית של יישוב מהאוכלוסייה הערבית, ויש לכך חשיבות בשל כך שאופי הדיור במגזר הערבי שונה מהמגזר הכללי, וייצוג כאמור יסייע לדאוג לצורכי אוכלוסייה זו עוד בשלב התכנוני.

בהתאם לרציונל זה ולנוכח מצוקת הדיור החריפה השוררת באוכלוסייה החרדית מוצע כי לצד ראש רשות מקומית של יישוב מהאוכלוסייה הערבית יכהן בוועדה גם ראש רשות מקומית של יישוב מהמגזר

¹ ס"ח התשע"ד, עמ' 750.

² ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

החרדי. נציג זה יסייע לשפר את התכנון לאוכלוסייה החרדית שלה אופי תכנוני שונה בכמה פרמטרים ובהם הצורך במרפסת סוכה, הוספת שטחי ציבור – מוסדות ציבור בתי כנסת ומקוואות, וכן מספר גדול יותר של מוסדות חינוך בשל כך שמדובר בציבור "צעיר" שכמעט 60% ממנו הם מתחת לגיל 20, שיעור כפול מהאוכלוסייה הכללית בה שיעור הצעירים עומד על 30%, תכנון מותאם של תחבורה ציבורית נוכח היותה של האוכלוסייה אוכלוסייה עם רמת מינוע נמוכה הנשענת על תחבורה ציבורית בעיקר, וכן הגבלה על גובה המבנים בשל אי-שימוש במעלית בימי שבת.

יצוין כי על פי שנתון מנהל התכנון, אישורי יחידות דיור לאוכלוסייה החרדית לוקה בחסר גדול מאוד. כך לדוגמה, בשנת 2020 אישרו הוועדות המחוזיות והותמ"ל 95,399 יחידות דיור חדשות, מתוכן מעל לשליש כ-36,000 יחידות דיור אושרו ביישובים ערביים, דרוזים וצ'רקסים או בתוכניות שתוכננו עבור חברות אלה ביישובים מעורבים. לעומת זאת, לא אושרה אף תכנית אחת למגזר החרדי. בשנת 2021 אישרו הוועדות המחוזיות והותמ"ל 104,122 יחידות דיור, מתוכן מעל לשליש כ-33,800 יחידות דיור אושרו ביישובים ערביים, דרוזים וצ'רקסים או בתוכניות שתוכננו עבור חברות אלה ביישובים מעורבים וגם הפעם לא אושרה אף תכנית למגזר החרדי. מצב זה, בו אישורי יחידות הדיור לאוכלוסייה החרדית לוקה בחסר וכן לאור כך שלאוכלוסייה זו אופי תכנוני שונה מחייב כי אחד מחברי הוועדה יהיה נציג של אוכלוסייה זו, ונציג זה יוכל גם לדאוג לאוכלוסייה בשלב התכנון וגם לייעל את התכנון.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ד בתמוז התשפ"ג (03.07.2023)